# 东莞长安“8·27”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年4月

# 目 录


一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....10
（三）其他可能因素排除.....12
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况.....12
（一）事故单位.....13
（二）有关监管部门.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....15
（二）已被司法机关采取强制措施人员.....15
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....16
（四）其他处理建议.....17
六、事故主要教训.....17
七、事故整改和防范措施.....17

2023年8月27日20时12分许，G228国道广东省东莞市长安镇G4京港澳高速广州入口引道路段发生一起重型厢式货车与电动自行车碰撞的一般道路交通事故，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年8月29日，东莞市人民政府依法成立了由长安镇副镇长、公安分局局长张仲平任组长，镇应急管理分局、卫生健康局、人力资源和社会保障分局、市场监督管理局、公安分局、交警大队、交通运输分局、总工会等有关单位人员参加的东莞长安“8·27”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查处理工作。同时，邀请了广州市白云区人民政府派员参加了事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞长安“8·27”一般道路交通事故是一起因驾驶员在驾驶机动车过程中违反交通法规，从左侧第一车道直接向右转

弯，未能发现右侧骑行的电动自行车并与其发生碰撞而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

**1.广州市明顺运输服务有限公司（涉事车辆所属公司）**

**（1）公司基本情况。**广州市明顺运输服务有限公司（以下简称：明顺公司）成立于2013年6月25日，统一社会信用代码：91440103072113303L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市白云区人和镇东华聚雄街187号二楼201房（空港白云），法定代表人：曹玉芳，注册资本：10万元（人民币），经营范围：道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；交通运输咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；运输货物打包服务。

曹玉芳，女，汉族，住址：安徽省凤阳县，是广州市明顺运输服务有限公司法定代表人及主要负责人。

**（2）道路运输许可持证情况。**广州市明顺运输服务有限公司于2019年1月11日取得广州市荔湾区交通管理总站核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，经营范围：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜），有效期至2023年3月31日，因该公司到期未办理换证，该公司道路运输经营许可证已于2023年4月17日被注销。

**（3）公司名下车辆情况。**经调查，广州市明顺运输服务有限公司名下有重型厢式货车189辆、轻型厢式货车53辆。

**（4）涉事重型厢式货车及其驾驶员情况。**粤ADE427号东风牌重型厢式货车，品牌型号：东风牌DFL5253XXYAX1B，注册日期：2014年10月20日，检验有效期至2023年10月31日，所有人：广州市明顺运输服务有限公司，登记住所：广州市荔湾区芳信路118号201房自编221室[1]。使用性质：货运。

经查，粤ADE427号东风牌重型厢式货车的实际支配人为陈小民[2]，粤ADE427号东风牌重型厢式货车是陈小民2019年底在朋友手上购买的一辆二手车，在转让前此货车已经挂靠广州市明顺运输服务有限公司，陈小民在2020年1月7日与广州市明顺运输服务有限公司签订《车辆委托合同》，挂靠费用约定为每年3600元。

陈小民于2020年6月14日中风，身体不适，因无法驾驶粤ADE427号东风牌重型厢式货车进行运货，黄长生[3]得知后主动找到陈小民，提出帮忙寻找货源，从2022年10月起黄长生开始使用粤ADE427号东风牌重型厢式货车，每次收取的运费除去司机费用和其他杂费外，每个月会给陈小民1200元的费用。黄长生通过电话或者微信安排罗洪礼运输任务，运输费用不固定，结算工资一般

[1] 登记住所为明顺公司的旧地址，2023年明顺公司已搬到广州市白云区人和镇东华聚雄街187号二楼201房，行驶证未及时变更地址。

[2] 陈小民，男，汉族，甘肃省西和县人，系粤ADE427号东风牌重型厢式货车实际支配人。

[3] 黄长生，男，汉族，江西省赣州市人，系陈小民朋友。

在微信转账，偶尔使用现金支付。

粤 ADF427 号东风牌重型厢式货车在华安财产保险股份有限公司广东分公司购买了强制险，保险期间：自 2022 年 12 月 30 日 0 时 0 分起至 2023 年 12 月 30 日 0 时 0 分止，未购买商业保险。

粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车，核定载人数为 2 人，整备质量为 10875kg，无拼装、改装。

经查，粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车无历史事故记录，近三年至今有 13 条非现场违法信息记录，违法内容为：2020 年 10 月 21 日驾驶机动车违反禁行、限行规定的交警通告异地号牌重、中型载货汽车限行；2020 年 11 月 9 日、2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 9 日、2020 年 12 月 13 日、2020 年 12 月 18 日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 6 日、2021 年 4 月 20 日机动车违反禁令标志指示；2020 年 11 月 10 日机动车违反规定使用专用车道；2022 年 2 月 23 日、2022 年 8 月 7 日驾驶机动车违反禁令标志指示；2022 年 7 月 2 日机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道；3 条现场违法信息记录，违法内容为：2021 年 6 月 29 日载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识；2022 年 5 月 4 日机动车违反规定停放、临时停车，妨碍其它车辆、行人通行；2023 年 1 月 14 日机动车载货长度、宽度、高度超过规定。均已处理。该重型厢式货车已安装卫星定位汽车行

驶记录仪。

**（5）车辆驾驶人。**罗洪礼，男，汉族，住址：湖南省茶陵县，罗洪礼持有B2型机动车驾驶证，发证机关为广东省广州市公安局交通警察支队，初次领证日期为2009年8月27日，有效期至2025年8月28日，符合驾驶大型货车条件，不具有中华人民共和国道路运输从业人员资格证。经查，罗洪礼无道路交通事故记录，近3年共有16条交通违法记录，均已处理。

**2.涉事电动两轮车及其驾驶员情况**

**（1）车辆情况。**悬挂“东莞128167”号电驱动两轮车，厂牌型号：深远牌，车身颜色以灰色为主，产品型号：TDT042Z，车辆使用性质：自用，车辆所有人：刘贻雄，系本次事故死者梁凤娇的丈夫。

**（2）车辆驾驶人。**梁凤娇，女，汉族，住址：广东省阳春市，系本次事故中的死者。

（二）事故发生单位安全管理情况

广州市明顺运输服务有限公司，法定代表人及主要负责人为曹玉芳，有配备安全管理人员，道路运输经营许可证到期未办理换证，公司名下所有车辆运输证已被广州市荔湾区交通运输局注销。未按照规定实施本单位的安全生产教育和培训计划，未按照规定对车辆驾驶员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训

情况。

（三）事故发生经过

2023年8月27日11时25分，罗洪礼接到黄长生工作安排，要求到南沙平稳村活动板房厂装货，送货到深圳，19时30分，涉事粤ADE427号东风牌重型厢式货车已完成卸货，罗洪礼驾驶该车从深圳返回广州。罗洪礼驾驶粤ADE427号东风牌重型厢式货车沿G228国道从东往西方向行驶，20时12分途经G228国道5904km+300m东莞市长安镇G4京港澳高速广州入口引道路段在左起第一车道右转弯时，该车车身右前部碰撞在同方向右侧车道上直行行驶的梁凤娇佩戴头盔驾驶的"东莞128167"号深远牌电动自行车，随后该货车再碾压已倒地的电动自行车及梁凤娇，造成梁凤娇受伤且经现场抢救无效死亡及两车损坏的道路交通事故。

（四）事故现场情况

**1.天气情况。**事发时间为2023年8月27日20时12分，天气晴，夜间有路灯照明，视线一般。

**2.道路情况。**现场位于G228国道5904km+300m米东莞市长安镇G4京港澳高速广州入口引道路段，道路呈东西走向，东往深圳方向，西往虎门方向；道路中间设有下沉式隧道，隧道双向四条机动车道；道路两侧双向设有四条机动车道及各一条非机动车道，中间设有护栏分隔，从东往西方向设有一条右转弯车道及一个出口，

机动车道路宽为9.8米，非机动车道路宽为1.3米，右转弯车道路宽为9.3米；平直沥青路面，路面干燥，事发道路符合国家标准。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.本次事故造成梁凤娇（“东莞128167”号深远牌电动自行车驾驶人）死亡。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东康怡司法鉴定中心对梁凤娇的尸体进行死亡原因鉴定检验，检验结果为：梁凤娇符合交通事故致脑颅和胸部损伤死亡。

2.截止日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失正在核算中。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月27日20时15分，长安交警大队值班室接匿名群众报警，称在东莞市长安镇乌沙隧道高速桥底下路段，一辆货车碾压一辆电驱动两轮车，造成一人受伤及车辆损坏的交通事故。20时18分，调度民警杜明景、陈顺河前往事故现场。20时22分，民警杜明景、陈顺河到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。

（二）事故现场应急处置情况

2023年8月27日20时33分，东莞市公安局交通警察支队长

安大队白石大队长带领陈达强副中队长赶赴现场指挥勘查。22时12分，事故现场勘查完毕，清理现场后恢复交通，暂扣一台肇事车辆（“东莞128167”号深远牌电动自行车），粤ADE427号重型厢式货车司机事故发生后离开现场，现场未能将该货车暂扣。后经查明，因重型厢式货车碰撞部位为车身右侧，司机在不知情之下离开现场，接到交警大队通知后，司机及时驾车回到交警大队处理，交警大队马上对其进行酒精测试和验毒测试，测试结果显示无酒驾、毒驾行为，经交警部门调查取证及查看监控视频、集体讨论后认定其行为不存在肇事逃逸行为。

（三）医疗救治和善后情况

2023年8月27日20时14分，东莞市120指挥中心指令新安医院派救护车（随车医生郑少裕、护士苏金娣和彭雅倩）出车，接到命令后于20时15分出车，并于20时25分到达现场（当时交通堵塞严重），当时患者仰卧于马路边，意识丧失，呼之不应，头顶部可见大面积头皮撕脱伤伴出血，颅骨外露，双侧瞳孔散大固定，对光反射、大动脉搏动消失，胸廓无起伏，左下颌可扪及骨擦感，左侧颌面部可见一裂伤出血伤口。医护人员对伤者采取建立静脉通道、止血包扎，心肺复苏等措施进行抢救处置，经30分钟现场抢救，患者仍未恢复自主呼吸循环，20时56分心电图呈一直线。现场宣告临床死亡。推断死亡原因为：特重型颅脑损伤毁伤。

事故发生后，交警大队确认死者身份，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作。事故各项善后工作平稳有序开展。

2023 年 9 月 26 日，东莞市公安局交通警察支队长安大队出具《道路交通事故认定书》[4]，认定罗洪礼负事故主要责任，梁凤娇负事故次要责任。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流疏导有效，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，事故信息报送、应急处置工作符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：当事人罗洪礼驾驶粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车右转弯时，从左侧第一车道直接向右转弯[5]，且驾车时疏忽大意[6]，事发前司机罗洪礼未发现右侧驾驶电动自行车的梁凤

[4]《道路交通事故认定书》当事人罗洪礼的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第二款“未设置导向标志、标线的交叉路口，左转弯的机动车应当提前驶入最左侧的车道转弯，右转弯的机动车应当提前驶入最右侧的车道转弯。”之规定，是导致事故的主要过错。当事人梁凤娇的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定，是导致事故的次要过错。综上所述，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，认定当事人事故责任如下：当事人罗洪礼负事故主要责任，当事人梁凤娇负事故次要责任。

[5]《广东省道路交通安全条例》第二十八条第二款：未设置导向标志、标线的交叉路口，左转弯的机动车应当提前驶入最左侧的车道转弯，右转弯的机动车应当提前驶入最右侧的车道转弯。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

娇，事发后不知发生事故驶离现场，应发现的危险情况未发现；当事人梁凤娇驾驶非机动车在机动车道内行驶[7]，导致粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车与“东莞 128167”号深远牌电动自行车发生碰撞，该货车再碾压倒地的电动自行车及梁凤娇。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

**1.粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车鉴定情况**

东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴中心对粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车的安全技术性能进行检验鉴定，根据受检车的检验所见，综合分析说明如下：受检的粤 ADE427 号东风牌重型厢式货车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东康怡司法鉴定中心对事发时粤 ADE427 号重型厢式货车与“东莞 128167”号牌电驱动两轮车及其驾驶人梁凤娇的碰撞形态进行鉴定，得到如下鉴定意见：事发时由东往西方向的粤 ADE427 号重型厢式货车，其右侧前部与由东往西行驶的“东莞 128167”号牌电驱动两轮车及其驾驶人梁凤娇身体左侧发生接触、碰撞，随后“东莞 128167”号牌电驱动两轮车及其驾驶人梁凤娇向左侧倒地，梁凤娇再遭粤 ADE427 号重型厢式货车第三轴右侧轮碾压可以成立。

[7]. 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条：驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

## 2.悬挂“东莞128167”号深远牌电动自行车鉴定情况

东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定中心对悬挂“东莞128167”号电驱动两轮车的车辆类型（属性）进行鉴定，得到如下鉴定意见：受检悬挂“东莞128167”号电驱动两轮车的基本技术参数为：外轮廓尺寸：前、后轮中心距约1300mm、鞍座长度约390mm、整车质量称重：约86.7kg，上述参数已超出GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》[8]的相关要求，属于超标电动自行车。经调查，电动自行车电池是死者丈夫找电池改装店进行改装，死者丈夫提供了电池改装店铺地址，2023年10月10日调查组成员到达死者丈夫所提供的地址，发现该店铺已经倒闭。

东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定中心对悬挂“东莞128167”号电驱动两轮车的安全技术性能进行鉴定，得到如下鉴定意见：受检的悬挂“东莞128167”号深远牌电驱动两轮车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关要求。

东莞市公安局交通警察支队长安大队委托广东至信司法鉴定中心对悬挂“东莞128167”号电驱动两轮车是否存在改动进行鉴定，得到如下鉴定意见：根据受检车所见，该车为铅酸蓄电池，蓄电池型号：6-DZF-22.3，与该车合格证不一致，悬挂“东莞128167”号深

[8]《电动自行车安全技术规范》4.1电动自行车应当符合下列要求：d）装配完整的电动自行车的整车质量小于或等于55KG。

远牌电驱动两轮车的蓄电池存在改动。

**3.罗洪礼血液及尿液鉴定情况**

经东莞市公安局交通警察支队长安大队用胶体金法（尿液检测）对罗洪礼尿液进行吸毒现场检测，检测结果为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮呈阴性，血液中未检出乙醇。

**4.梁凤娇血液鉴定情况**

经东莞市公安局交通警察支队长安大队抽取梁凤娇的血液送广东康怡司法鉴定中心进行血中乙醇含量检验，鉴定意见为：送检的梁凤娇血液中检出乙醇含量15.54mg/100mL。

经东莞市公安局交通警察支队长安大队抽取梁凤娇的血液送广东康怡司法鉴定中心进行常见毒品鉴定，鉴定意见为：送检的梁凤娇血液中未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、MDA（3,4-亚甲基二氧基苯丙胺）、MDMA（3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺，摇头丸）、甲卡西酮、氯胺酮（K粉）、去甲氯胺酮、06-单乙酰吗啡、乙基吗啡、可卡因、吗啡、罂粟碱、曲马多、美沙酮、可待因、哌替啶等毒品成份。

**（三）其他可能因素排除**

通过事故现场勘查、检验检测、询问和事故现场视频资料分析，排除酒驾、人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

**四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况**

**（一）事故单位**

**广州市明顺运输服务有限公司**作为涉事粤 ADF427 号东风牌重型厢式货车的所属单位，因道路运输经营许可证到期未办理换证，于 2023 年 4 月 17 日已被广州市荔湾区交通运输局注销，处于无证经营状态，其下所有车辆运输证已被注销。未按照规定实施本单位的安全生产教育和培训计划，未按照规定对车辆驾驶员罗洪礼进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。

**（二）有关监管部门**

**1.东莞市公安局交通警察支队长安大队**

长安交警大队深入贯彻落实市治超工作会议精神，积极联合镇交通分局、城管分局等职能部门，以打击超载超限为重点，认真扎实地开展各项治超工作。据统计，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，长安交警大队已开展“全市‘减量控大’专项行动”“危险化学品运输交通安全除隐患防风险专项整治行动”“联合执法整治工程运输车、货车超限超载、非法改装违法行为全市统一专项行动”、逢 5 交通安全整治统一行动日行动、逢 10“国省道、农村道路交通秩序整治统一行动日行动”“酒驾毒驾全市统一行动”“道路交通安全隐患排查治理专项行动”、整治交通安全秩序专项行动、城市道路交通拥堵整治专项行动、长安系统防范化解道路交通安全风险工作、东莞市废弃汽车专项整治行动、东莞市道路交通安全第四

轮百日攻坚行动、东莞市公路交通安全春季守护行动、2023年“两客一危--重货”重点车辆行驶记录仪检查、涉酒、涉毒失驾人员打击工作等各类联合行动共208次，共出动执法力量42240人次，共查处违法行为124758宗，扣车1716台，其中查处超载货车共575台，包括重中型自卸货车（泥头车）111台，重中型货车213台，轻型货车251台。开展整治电动车专项行动，查处非机动车交通违法行为111988宗。

**2.东莞市交通运输局长安分局**

作为事故辖区道路运输主管部门，长安交通分局切实履行部门职责，全面落实行业安全监管工作，确保行业安全稳定。事故发生后，长安交通分局人员联合长安交警大队、长安应急管理分局对广州市明顺运输有限公司进行安全生产检查，并约谈相关人员，督促企业完成自查自纠等有关工作。2023年以来，长安交通运输分局共出动检查人员851人次，共检查道路运输企业413家次，发现安全隐患150处，发出整改通知书12份。2023年9月6日和2023年9月13日对长安镇运输行业分别召开道路交通安全防范会议和法律法规普法培训会议。

**3.广州市白云区住房建设和交通局**

**（1）执法检查情况。**2023年1-9月联合市、区两级职能部门对1747家次道路运输企业完成了安全生产及消防安全检查（含线

上检查），发现隐患问题1690处，发现涉嫌违法的127宗线索均已移送执法部门处理，立案74宗，处罚金额91.7万。另发动镇街检查企业2291家，发现隐患问题721个，约谈企业220家，并对其中3家企业作出处罚。

**（2）培训教育开展情况。**组织重点企业的法定代表人、安全生产管理人员现场参加安全生产知识和管理能力闭卷考试，已组织59场考试，共434名安全生产管理人员参加考试。

**（3）宣传开展情况。**向全区道路运输企业下发《广州市白云区交通管理总站关于做好2023年中秋、国庆期间安全生产、火灾防控工作的通知》，要求企业抓好节前全员安全教育、全面隐患自查自纠、加强营运车辆智能视频监控管理、事故预防管理、应急演练及值班值守、消防安全等多方面管理管控措施。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

梁凤娇，女，群众，驾驶非机动车在机动车道内行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

### （二）已被司法机关采取强制措施人员

罗洪礼，男，群众，安全意识淡薄，未按照规范操作，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第二款的规定，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定[9]，涉嫌交通肇事犯罪。长安交警大队于2023年9月26日以涉嫌交通肇事罪对罗洪礼进行立案侦查，并于当日对其刑事拘留。

**（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

1.广州市明顺运输服务有限公司，在已被注销道路运输许可证的情况下经营，其下所有车辆运输证被注销，建议由属地交通运输部门根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条的规定[10]进行行政处罚；公司未按照规定实施本单位的安全生产教育和培训计划，未按照规定对从业人员罗洪礼进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[11]的规定，建议由属地交通运输部门依

[9] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑

[10] 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条：违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

法进行行政处罚。

2.曹玉芳作为广州市明顺运输服务有限公司主要负责人，落实安全管理职责不到位，对公司的驾驶人未组织教育培训，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定[12]，建议由属地交通运输管理部门按照有关规定对其依法进行处理。

3.罗洪礼作为涉事货车司机，不具有《道路运输从业人员从业资格证》，建议由属地交通运输管理部门按照有关规定对其依法进行处理。

**（四）其他处理建议**

建议函告广州市白云区安委办督促广州市白云区住房建设和交通局强化定期公告注销机制，确保《道路运输证》审验有效期逾期超过六个月普运车辆（包括营运状态、报停状态）及时清零。采取约谈普法、通报等方式倒逼企业落实主体责任。

如涉及构成民事侵权等其他法律责任，建议当事各方通过法律途径解决。

## 六、事故主要教训

事故主要暴露出以下问题：驾驶人员的安全意识不足，机动车

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全教育和培训计划；

驾驶人驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，对应当发现的危险情况未能及时发现。针对非机动车在机动车道内行驶的行为，需要进一步加强宣传教育，加大执法力度，做到惩罚与教育相结合。

## 七、事故整改和防范措施

各镇街（园区）要以高度的政治使命感和负责的工作态度深入贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

### （一）提高政治站位，深刻吸取教训

各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系。各相关职能部门应当加强联动，针对日常管理暴露出来的短板，进一步排查隐患，抓好整改，对症下药，强化道路交通管理工作，最大限度地预防和减少道路交通事故。

### （二）突出工作重点，加强违法查处

东莞市公安局交通警察支队长安大队要加强对电动自行车通行量大、交通违法多发区域和路段的巡查管控，常态化严查严处交通违法行为。同时，紧盯货车、摩托车、工程运输车等重点车辆，强化国省道、农村公路整治，特别是加强“两客一危一货”和农村面

包车、营转非大客车等重点车辆的路检路查，严查“三超一疲劳”、酒醉驾等重点交通违法行为。

**（三）强化动态管理，打击无证经营**

广州市白云区住房建设和交通局要加强督促指导，安排专人负责发布动态信息，提醒全区道路运输企业和人员加强安全意识。强化动态管理，建立健全定期公告注销机制，确保《道路运输证》审验有效期逾期超过六个月的普运车辆（包括营运状态、报停状态）及时清零。采取约谈普法、通报等方式倒逼企业落实安全生产主体责任。

**（四）加强宣传教育，加大执法力度**

东莞市公安局交通警察支队长安大队要针对交通亡人事故案例，组织对辖区道路交通安全进行一次宣传劝导，重点针对企业、工厂、建筑工地上下班，学校上放学时段电动自行车、电动三轮车不佩戴安全头盔、“一车多人”问题，开展交通安全教育，切实提高他们的交通安全意识和遵法驾驶的自觉性。同时，发挥新媒体、LED、广播等媒介作用，借助镇融媒体、公安分局公众号、视频号，加大交通安全线上宣传力度，提高宣传防范覆盖面。

各级交通运输部门要加大对运输企业未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等违法行为的查处力度，尤其是针对主要负责人、安全生产管理人员、驾驶人员等重点人员未按照规定接受

安全生产教育和培训的行为要予以严惩。倒逼各运输企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产教育培训制度，结合实际强化本单位从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。要建立完善日常考评和检查机制，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。